

ECONOMIA E DIRITTO (DIRITTO)

GDPR

GDPR (Regolamento europeo per la data protection) in vigore dal 25 maggio 2018.

Precedentemente c'era il Decreto Legislativo (D.Lgs) 196 del 2003 al quale è stata applicata l'abrogazione selettiva.
Abrogazione Selettiva: il nuovo codice non sostituisce interamente il precedente (abrogazione) ma invece lo integra ed aggiorna con normative. In questo modo alcune delle norme del codice precedente restano in vigore mentre quelle che vanno in contrasto con quello nuovo vengono sostituite o rimosse interamente.

L'approccio innovativo basato sull'accountability del Titolare è risk-based ovvero basato sulla protezione dei dati dell'utente e sull'effettivo rischio per ogni azienda.

Si basa sulla responsabilizzazione sostanziale (accountability) a cui è richiesto una proattività.

Proattività: prevenire e non correggere, nonché dimostrare tramite elaborazione di un idoneo sistema documentale di gestione della privacy e policies interne da esibire in caso di richiesta da parte delle autorità.

Le misure a protezione dei dati devono essere adottate già al momento della progettazione di un prodotto o software (design). Va inoltre garantito che vengano trattati unicamente i dati necessari per ogni specifica finalità (default).

Noi studiamo **trattamento** dei **dati personali** per persone fisiche.

Persone fisiche: gente vera e propria identificabile.

Persone giuridiche: non persone quindi aziende, enti.

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato). Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente o indirettamente con particolare riferimento a un identificativo come nome, numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica culturale o sociale.

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali; come la raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione

Trattamento di categorie particolari di dati personali:

Ex Dati sensibili (articolo 9 comma 1): dati che rivelano origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute, vita sessuale o orientamento sessuale

Ex Dati Giudiziari (articolo 10): dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, include anche processi penali ancora in corso.

L'email del di lavoro di un dipendente è un dato personale ? Dipende.

Se l'e-mail è associata ad uno specifico individuo (m.bianco@company.com) è un dato personale.

Se l'e-mail è generica per la funzione della società (Hroffice@company.com) non è un dato personale.

Persone decedute e nascituri:

Persone decedute: il GDPR esclude dal proprio ambito di applicazione i “dati personali delle persone decedute”, tuttavia ci sono delle casistiche nel quale ancora si applica:

- Non si può accertare la morte della persona
- Il dato del defunto è indirettamente riferibile anche ad una persona in vita (ex dati sanitari su malattie genetiche che potrebbe avere anche il figlio)

I dati diventano accessibili e trattabili dagli eredi o altri soggetti legati al defunto nel caso in cui abbiano un interesse proprio o agiscano a tutela dell’interessato (a meno che lo stesso interessato non avesse vietato tale esercizio quando ancora in vita). In ogni caso si potrebbe applicare un diverso regime di protezione derivante alla luce di altre normative nazionali (ex obblighi di confidenzialità del medico)

Nascituri: né il GDPR né il codice privacy prevedono nulla espressamente. Tuttavia, alla luce degli interventi giurisprudenziali sulla soggettività giuridica del nascituro, non sarebbe ingiustificabile un’estensione della tutela in maniera di protezione dei dati personali anche nei confronti del concepito.

L’indirizzo IP è un dato personale ?

Il GDPR afferma che l’indirizzo IP (statici e dinamici) debba essere considerato come un dato personale in quanto ricadrebbe nell’ambito degli identificativi online come peraltro i cookies. Questo perché gli indirizzi sono registrati dagli internet service providers, i quali sono a conoscenza degli utenti ai quali gli indirizzi sono assegnati. I gestori delle pagine web registrano gli indirizzi IP. Se queste due informazioni venissero combinate permetterebbero l’identificazione di un utente associato ad un IP.

I Location data sono dati personali ? (posizione)

Il GDPR non è chiaro a riguardo e non fornisce una definizione né indicazioni circa la loro gestione. Dipende da circostanze.

- I dati che identificano gli autoveicoli di una flotta non sono dati personali
- I dati che individuano la posizione di un individuo al momento di un pagamento in un centro commerciale costituiscono dati personali
- I dati che localizzano un individuo in un ospedale o le frequenti visite in un luogo di culto o sindacato non sono dati personali ma potrebbero rientrare in dati sensibili in quanto identificherebbero dati relativi a stato di salute, religioso ecc.

DIRITTO PENALE

Il nostro Codice penale risale al 1930 ed è diviso in due blocchi principali.

La prima non tratta direttamente dei singoli reati ma in generale degli strumenti per applicare correttamente il diritto nei casi.

È un settore dell'ordinamento giuridico dello Stato ed è caratterizzato dalla natura della conseguenza giuridica che deriva dalla violazione delle sue prescrizioni, ovvero la pena. In particolare, il diritto penale è l'insieme di norme giuridiche con le quali lo stato proibisce mediante minaccia di una pena determinati comportamenti umani che possono consistere in azioni ed omissioni.

La definizione di pena è in generale una sofferenza che lo stato infligge alla persona che ha violato un dovere giudiziario e consiste nella privazione o diminuzione delle libertà personali o di un bene individuale come il patrimonio.

Delitto: una violazione di una certa intensità del regolamento penale. (rapine, omicidi, furti...)

Principio di Legalità: nessun crimine e nessuna pena se non c'è una **legge** nella quale rientra la casistica (non decreto-legge ma proprio legge). **Articolo 25 costituzione**: Per poter essere puniti serve che la legge sia entrata in vigore PRIMA del reato.

Articolo 1 Codice penale: non si può essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge. Si basa su

- 1) Riserva di legge: solo il potere legislativo possiede il monopolio normativo in materia penale (non esecutivo o giudiziario)
- 2) Tassatività: rispetto alle tecniche di formulazione delle norme penali, devono indicare precisamente ciò che è penalmente illecito e vieta al giudice di fare ricorso ad analogie
- 3) Irretroattività: le leggi sfavorevoli (quindi di colpa) non sono retroattive mentre quelle di favore (decaduta, modifica di una legge penale) sono retroattive. (se vado in carcere per un reato X e poi il reato X decade, esco)

Il Reato: il soggetto attivo del reato (agente, reo) può essere SOLO la persona umana.

Sono state comunque introdotte le responsabilità di Enti ed Aziende tali che per quanto un reato magari (come falsificazione di documenti aziendali) non sia diretto da una persona umana, il guadagno del reato va sull'azienda.

Capacità Penale: riguarda tutti indistintamente. Dal momento che sei un soggetto, sei un soggetto penale e hai la capacità di essere giudicabile. Prescinde da età e tutto. Tranne se non sei capace di intendere o volere.

Capacità alla pena: presuppone l'imputabilità (se hai meno di 14 anni non sei legalmente imputabile, se non sei capace di intendere o volere nel momento del reato)

Le norme penali sono distinte da due elementi:

- Precetto: il comando di tenere una certa condotta e di non compiere una determinata azione ed il più delle volte è implicito (per l'omicidio non c'è scritto "non uccidere" ma "chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione...")
- Sanzione: è la conseguenza giuridica che deve seguire l'infrazione del precetto. Fornisce un'indicazione per l'applicazione della pena (da 3 mesi a 6 anni, da 10€ a 1000€ di multa)

Norma Penale in bianco: la descrizione del precetto è destinata a fonti extra-penali, ossia a norme che provengono da altri rami dell'ordinamento (come quello amministrativo) mentre la sanzione è esplicita.

Ad esempio, art 650 c.p. in materia di contravvenzioni che sanziona con "l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a €206" il comportamento di "chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene" formulando così un precetto in modo generico.

Viene usata in ambiti molto specifici e tecnici (esempio le sostanze stupefacenti) dove viene rimandata la costruzione del precetto ad un organo altamente specializzato ed in grado di aggiornare rapidamente le informazioni (nuove sostanze droganti che non sono attualmente in una tabella di sostanze vietate, fare tutti i passaggi dalla camera ecc per aggiornarla è troppo lungo)

Bene Giuridico / interesse Tutelato

Ogni norma penale tutela un determinato bene o interesse.

L'oggetto giuridico del reato è il bene giuridico o l'interesse giuridico tutelato dalla norma che prevede il reato (esempio la norma che punisce il furto tutela il bene giuridico del patrimonio).

L'individuazione dei beni protetti va fatta tenendo conto dei principi sanciti dalla Costituzione.

L'oggetto materiale dell'azione invece è, nel caso di un furto d'auto il bene giuridico è rappresentato dal patrimonio, l'oggetto materiale dell'azione è la macchina in sé.

Com'è strutturato il Reato ?

Si compone di svariati elementi che devono tutti essere presenti per poter ritenere realizzata la fattispecie criminale prevista dalla legge:

- Condotta – evento: elemento essenziale e fondamentale, senza condotta (ho guidato male) non può esserci reato, mentre può esserci reato senza evento (tipo omissione di soccorso). Può essere sia AZIONE che OMISSIONE.
- Rapporto di causalità: per poter attribuire all'agente un fatto penalmente illecito è necessario che condotta ed evento siano tra loro legati da nesso causale (faccio una cosa e di conseguenza ne succede un'altra).
 - Caso fortuito: fattori causali preesistenti, concomitanti o sopravvenuti che hanno reso eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento imprevedibile
 - Forza Maggiore: forze naturali sopravvenute esterne all'agente
- Offesa – elemento soggettivo: storicamente c'era la responsabilità per fatto altrui (un 12 enne ammazza qualcuno, i genitori ne pagano le conseguenze) e la responsabilità oggettiva (responsabilità di un reato indipendentemente dallo stato psicofisico). Ora è stato cambiato con responsabilità colpevole (fatto proprio) e responsabilità personalizzata (tenere conto dello stato del soggetto e non generalizzare la situazione).

La Colpevolezza

La colpevolezza si basa su 3 capisaldi:

- Imputabilità: avere un'età superiore ad un certo limite, la capacità di intendere e volere al momento della condotta
- Conoscenza / Conoscibilità del precetto penale: la legge non ammette ignoranza, se tu conosci o non conosci la norma non cambia la tua responsabilità. Tuttavia, data l'enorme quantità di norme esistenti, l'ignoranza inevitabile è giustificabile come, ad esempio, quando ci sono più norme contraddittorie o poco chiare.
- Dolo o Colpa:
 - Dolo: è la rappresentazione e volontà del fatto materiale tipico e quindi di tutti gli elementi (oggettivi-positivi-negativi) della fattispecie di reato. Nel doloso rientra il volontario (investo delle persone volontariamente)
 - Colpa: storicamente più recente, meno grave del dolo. È un rimprovero per aver realizzato, seppur involontariamente tramite la violazione delle regole cautelari di condotta, un fatto-reato che avrebbe potuto essere evitato mediante l'osservanza esigibile di detta regola. (si rompe un freno perché non l'ho fatto revisionare ed investo una persona)
La colpa si compone di: mancanza di volontà del fatto, inosservanza della regola di condotta, attribuibilità dell'inosservanza all'agente

La Preterintenzione

Vi è la volontà di un evento minore e non volontà di un evento più grave. Si compone solo in omicidio ed aborto preterintenzionale.

Omicidio Preterintenzionale: faccio una rissa, tiro un pugno e l'altra persona muore. Non c'era l'intenzione di uccidere ma l'intenzione di ferire.

Aborto Preterintenzionale: percuoto una donna incinta e lei perde il bambino. L'intenzione non era perdere il bambino ma è capitato comunque quindi ne rispondo.

DIFFAMAZIONE E SOCIAL NETWORK

Ingiuria: era un reato, ora è stato depenalizzato. Il che significa che ha fattispecie civilistica e non penale, non significa che si possa fare.

Elementi dell'ingiuria:

- Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente
- Anche mediante comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti, disegni diretti alla persona offesa.
- Pena era aumentata se l'offesa era commessa in presenza di più persone.
- Il soggetto è presente ed ha possibilità diretta di vedere e sentire quel che viene detto.

Diffamazione: non è depenalizzata. Chiunque comunicando con più persone (anche in momenti diversi) offende altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (come i social) ovvero in att o pubblico, la pena è dai sei mesi ai tre anni o multa non inferiore a 516 euro (diffamazione aggravata). Se l'offesa è verso qualcosa di politico o amministrativo le pene sono aumentate. Se la persona non è presente, è più diffamazione che ingiuria.

- Decoro: complesso di valori e atteggiamenti ritenuti confacenti a una vita dignitosa, riservata, corretta.
- Onore: elemento personale che costituisce motivo di soddisfazione, di vanto
- Reputazione: Considerazione in cui si è tenuti dagli altri

Reato a forma libera: la condotta diffamante risulta fatta ogniqualvolta venga offesa la reputazione di una persona, in assenza del soggetto passivo con qualsiasi mezzo idoneo comunicando con più persone. Non è espressamente descritta la modalità nella quale viene fatto il reato (reato per omicidio non descrive tutte le modalità ma in generale l'omicidio, quindi è reato a forma libera)

Reato di danno: per la cui configurabilità è necessaria la realizzazione dell'evento inteso quale percezione e comprensione dell'offesa da parte di più persone. Ovvero non basta l'intenzione ma serve anche l'esecuzione del reato.

Libertà di Pensiero: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Ci sono però delle linee guide delle manifestazioni rientranti nel diritto di critica e di cronaca:

- Veridicità: non è possibile accusare una persona sulla base di notizie false (video ritagliati ad hoc)
- Continenza: moderazione nel come viene manifestato il dissenso
- Interesse pubblico: utilità/rilevanza per la comunità. Ovvero ci deve essere un'utilità per le persone che ascoltano quel che dici.

Diffamazione e TripAdvisor: sottolineare con eccessivi punti esclamativi, maiuscolo eccessivo, dichiarare di aver fatto denuncia di un locale, contraddizioni nel commento, non chiarezza nel perché della critica ecc... sono tutte componenti che portano a definire un commento come potenzialmente diffamatorio.

In generale la pubblicazione di contenuti attraverso i social network rappresenta senza dubbio una forma di "comunicazione con più persone" e, pertanto, corrisponde perfettamente alla fattispecie delineata nella diffamazione.

- Un esempio diffamazione aggravata: *"Se questa è la tua pasta di mandorle allora non sai cosa sia la realtà. La crema pasticcera è vomitevole. Sarai pure un pasticcere stellato, ma se vuoi imparare a lavorare devi assaggiare i nostri prodotti del sud Italia"* Non presenta moderazione dei termini, non è espresso con un'utilità per la comunità

Diffamazione e Meta: se offendo qualcuno attraverso Messenger è Ingiuria o Diffamazione ?

Per aversi diffamazione è necessario che l'autore comunichi con almeno due persone, ovvero con una sola persona, ma con modalità tali che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri ed egli si rappresenti e voglia tale eventi (dolo).

Analisi di possibili diffamazioni:

- Pubblicare messaggi offensivi sulla reputazione della ex-fidanzata sul proprio stato di Whatsapp è diffamazione ? **SI**
- Pubblicare messaggi offensivi sulla reputazione dell'ex-fidanzata sulla chat di gruppo di Whatsapp (due o più persone) in cui non è presente la ex? **SI**
- Pubblicare messaggi offensivi sulla reputazione dell'ex-fidanzata sulla chat di gruppo di Whatsapp (due o più persone) in cui è presente la ex? **Dipende tra Ingiuria e Diffamazione**

Fa differenza se è o non è online ? Non fa direttamente differenza, tuttavia, nel caso di "botta e risposta" ovvero il soggetto insultato ha la possibilità di difendersi direttamente, si tratta di **INGIURIA**. Se invece l'offeso è assente e si collega dopo, quando il messaggio offensivo nei suoi confronti è già stato letto da almeno altri due partecipanti, sarà **DIFFAMAZIONE**.

DOCUMENTI E FIRME ELETTRONICHE

Codice dell'Amministrazione Digitale noto anche come (CAD). [2005]

Regolamento (UE) del parlamento europeo del consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. [2014 / 2016 - eIDAS]

Base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari degli stati membri, ossia servizi di identificazione digitale, firma elettronica nonché servizi di recapito elettronici.

Tipi di Documenti:

- Documento Elettronico: qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva. ANCHE i documenti vuoti, qualunque documento di base.
- Documento Informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (ovvero che abbia effetti sulla sfera giuridica del soggetto, es. responsabilità, diritti, obblighi...)
- Documento Analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Firme Elettroniche: abbiamo 4 tipologie di firme elettroniche, le prime tre sono regolamentate da UE, l'ultima da CAD.

- Firma Elettronica (cd. Semplice): insieme di "dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare". Tre categorie:
 - o Sulle conoscenze dell'utente (conoscenza di una parola chiave)
 - o Sulle caratteristiche fisiche dell'utente (impronta digitale o retina)
 - o Sul possesso di un oggetto da parte dell'utente (otp o tessera magnetica)
- Firma Elettronica Avanzata: deve rispettare alcuni requisiti:
 - o Connessa unicamente al firmatario
 - o Idonea a identificare il firmatario
 - o Creata mediante dati per la creazione di firma elettronica che esclusivamente il firmatario può utilizzare
 - o Collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati
- Firma Elettronica Qualificata: "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche" ovvero verificata da soggetti pubblici o privati che sotto la vigilanza di agID emettono certificati qualificati.
- Firma Digitale: "una particolare firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografate, una pubblica ed una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici". Viene scelta una crittografia a chiavi asimmetriche che garantisce un livello di sicurezza molto elevato.

Come funziona la firma Digitale (CADES)

1. L'app di firma calcola l'impronta (evidenza informatica) del file attraverso un algoritmo di Hash che deve essere unico per ogni file
2. L'app di firma cifra l'impronta (digiset) usando la chiave privata memorizzata sul certificato di firma che deve avere determinati requisiti di robustezza
3. La sottoscrizione così generata da un determinato file è sempre identica, indipendentemente dal programma che la genera.
4. Il documento sottoscritto, l'impronta cifrata ed il certificato dell'ente certificatore sono inseriti in una busta unica

Come avviene poi la verifica? Quando ricevo la busta la apro, tiro fuori il certificato dell'ente certificatore, tiro fuori l'impronta (hash) cifrata con la mia firma privata (del firmatario), ho poi ancora il file originale (in chiaro). A questo punto con la funzione di hash ricalcolo l'impronta dal file originale e decifro con la mia chiave pubblica l'evidenza che avevo cifrato.

Se le due impronte coincidono allora il file non è stato modificato.

Legalmente: l'utilizzo del dispositivo di firma qualificata o digitale si presuppone riconducibile al titolare. Quindi se qualcosa viene firmato a tuo nome ma non sei stato tu, spetta a te dimostrare che non hai realmente firmato. Inoltre, il titolare della firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma ed è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.

Un documento informatico soddisfa il requisito di forma scritta e ha l'efficacia quando vi è apposta:

- Una firma digitale
- Un altro tipo di firma elettronica qualificata
- Una firma elettronica avanzata
- O comunque è formato previa identificazione informatica del suo autore mediante processi fissati dall'agID con modalità tali da garantire sicurezza, integrità e immutabilità del documento e manifesta in maniera inequivoca la sua riconducibilità all'autore (SPID / Carta Identità Elettronica)

In tutti gli altri casi (firma semplice o non sottoscritta) l'idoneità del documento informatico è liberamente valutabile in giudizio (quindi dal giudice) tenendo conto delle relazioni di sicurezza integrità e immutabilità.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

È un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con piena valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. È la versione digitale della Raccomandata.

Sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata:

- Il Mittente, cioè chi si avvale del servizio per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici
- Il Destinatario, cioè chi si avvale del servizio per la ricezione dei documenti
- Il Gestore del servizio, cioè il soggetto pubblico o privato che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata

Trasmissione del documento informatico: Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione del gestore. NOTA BENE che non implica la presa lettura ma solo la consegna, una volta consegnato è legalmente valido.

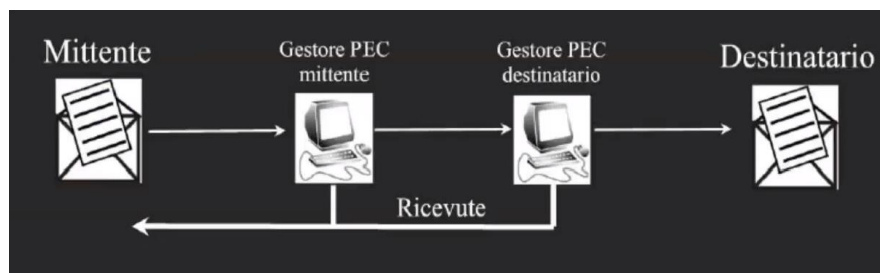
Viene fornito al mittente:

- Ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata. (Certifica INVIO)
- Ricevuta di avvenuta consegna nella quale certifica il momento della consegna e la resa disponibile nella casella di posta indipendentemente dalla lettura. (Certifica CONSEGNA)

Se il messaggio non risulta consegnabile, entro 24 ore, il gestore lo comunica al mittente tramite un avviso.

Le ricevute rilasciate dai gestori di posta sono sottoscritte dal gestore mediante la firma elettronica avanzata generata automaticamente dal sistema di posta elettronica.

Il gestore del servizio prima di consegnare deve verificare l'assenza di virus informatici a scopo dannoso, nel caso fossero è tenuto a non accettarli informando tempestivamente il mittente dell'impossibilità di trasmissione e conserva i messaggi per 30 mesi. Vale sia per gestore del mittente che del destinatario.



COME FUNZIONA UN PROCESSO PENALE

Indagato: colui che è sotto indagine

Imputato: quando il PM (pubblico ministero) rinvia a giudizio e formula un'imputazione

Notizia di reato: fatto che viene a conoscenza di organi di polizia / PM e che comporta un possibile reato

Giudice preliminare: verifica che il PM abbia lavorato correttamente verifica i dati esposti e valuta quali sono necessari al fine del procedimento, per le prove preliminari che rischiano di deteriorare o di non essere + accessibili interviene con anticipo (quindi tipo interrogatorio di una persona che potrebbe decedere)

Misure preliminari: atti preventivi al fine dell'indagine che servono ad evitare la qualche atto dei colpevoli (firme, domiciliari, carcere preventivo...)

Intercettazioni telefoniche ed informatiche: al fine delle indagini possono essere necessarie intercettazioni, nel limite del consentito, per eventi di pericolo pubblico

Sequestri e perquisizioni: fanno parte (tendenzialmente) di componenti preliminari del processo. Si tratta di elementi non ripetibili (una volta che ho sequestrato X, lo ho durante il processo. Non deve avvenire un secondo sequestro)

Il PM in Italia, a differenza dell'America ad esempio, non ha la facoltà di scegliere quali processi penali seguire e quali non. Ha il vincolo di Obbligatorietà, ovvero obbligo di intervento sempre. Chiaramente in condizioni nelle quali un singolo PM deve dedicarsi a tre omicidi ed una rapina, gli omicidi hanno la priorità.

Quando un PM ha raccolto suff. prove da ritenere possibile un procedimento giuridico, deposita gli atti ed il difensore dell'imputato viene a conoscenza di quali sono gli atti compiuti dal PM.

A questo punto il giudice preliminare in presenza di avvocati difensori, PM e avvocati civili, qual ora ci fossero, si esprime rispetto al rinvio a giudizio dell'imputato o rispetto al fatto che a suo parere questo procedimento non porterà ad una colpevolezza dell'imputato.

L'imputato può scegliere delle vie più rapide per la conclusione del processo come, ad esempio, il patteggiamento tale per cui PM ed imputato (avvocati) concordano rispetto ad una pena da proporre al giudice. Chiaramente la pena deve rispettare le normative di legge ed essere accettata. Mediante il patteggiamento, l'imputato guadagna la non responsabilità civile (quindi il risarcimento dei danni monetari) ma prende comunque in carico le spese processuali.

Il giudice si riserva comunque la facoltà di ignorare (assolvendo o cambiando la pena) il patteggiamento processuale proposto.

Il giudice preliminare, quindi, valuta tutte le circostanze e decide se rimandare al vero e proprio processo (rimandare a giudizio). Nel qual caso applica all'imputato (non condanna ma applica) le pene proposte dal PM o dagli accordi sviluppati.

Giudizio a rito abbreviato: l'imputato richiede il procedimento a rito abbreviato quindi il processo parte solo dal materiale raccolto dal PM nelle indagini preliminari e senza il dibattimento (udienza preliminare). Questo permette di accorciare i tempi di processo. Se l'imputato viene condannato al termine, avrà uno sconto di metà pena nel caso di contravvenzioni o di un terzo per i delitti.

Una volta rinviato al giudizio, passa alla seconda parte con il giudice dipartimentale. Qui vengono ripresentate le prove, i testimoni, vengono richieste ulteriori indagini qual ora necessarie.

A fine di questo processo il giudice si esprime in maniera inequivocabile e senza dubbio rispetto alla sentenza di assoluzione o di condanna (senza dubbio, quindi fintanto che ne ha il processo continua).

Una volta espresso in maniera definitiva, sia difensori che PM possono fare ricorso in cassazione se reputano la sentenza inadeguata.

Nel processo Imputato, difensori e PM devono essere presenti e direttamente rappresentati, altrimenti il processo è nullo. La parte civile invece può decidere se prendere parte o meno al processo penale.

ACCESSO ABUSIVO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Questo significa che il reato scatta già solo per aver effettuato l'accesso. Non è necessario danneggiare o rubare dei dati, basta aver fatto l'accesso.

Se invece trovo un telefono senza PIN e lo sblocco per vedere il proprietario, non sto commettendo reato fintato che il mio uso è esclusivo verso il riconoscimento del proprietario.

Se un amico mi dà il suo PIN ed accedo al suo telefono è ok, se però discutiamo entro 24 ore devo lasciare l'accesso in quanto non è più una condizione di consenso.

Quanto riportato sopra ha comporta aggravanti se:

- L'atteggiamento è tenuto da un pubblico ufficiale o pubblico servizio che esercita il proprio potere
- Se il soggetto che commette il reato usa violenza su cose o persone o è palesemente armato ovvero tipo se hai su una chiavetta un tool per fare brute-force di password, è considerato palesemente armato.
- Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale/parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuto.

Se non ci sono aggravanti si procede a seguito di querela, altrimenti si può procedere direttamente d'ufficio.

Procedere d'ufficio significa che quando arriva la notizia del reato (quando la polizia giudiziaria, pm, giudice vengono a conoscenza del reato) si agisce nell'immediato con il procedimento penale.

Procedimento per querela invece avviene come nel precedente ma serve anche una denuncia o querela della persona offesa rispetto a quel reato.

La **competenza territoriale** si radica nel luogo in cui si trova a postazione remota (client) di chi commette l'illecito. L'atto fisico della trasmissione dei dati da parte dell'operatore, una volta avviata non è bloccabile e determina automaticamente il superamento delle barriere informatiche di accesso e pone automaticamente il soggetto agente nella condizione di consultare le informazioni contenute nella banca dati. In tal senso non rileva quindi il luogo in cui si trova il server a mezzo del client (mezzo fisico di trasmissione).

Se invece ad esempio un ex dipendente di un'azienda **copia e rivende** dei dati o comunque li ridistribuisce, per quanto l'accesso al sistema informatico non sia stato violato dal rompere una password, commette comunque il reato di andare contro la volontà del titolare (implicita o meno) di non accedere a quei dati.

Anche l'accesso abusivo ad aree riservate o impedito da password comporta reato.

DANNEGGIAMENTO INFORMATICO

Il danneggiamento informatico nel caso di accesso abusivo ad un sistema implica un aggravante al reato, non si tratta di concorso di reati (somma di due reati) ma invece si tratta di uno unico aggravato.

REVENGE PORN

Chiunque dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5 a 15 mila euro.

La stessa pena si applica a chiunque avendo ricevuto o acquisito le immagini o i video li invia, cede, ... senza il consenso.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi da coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata di un terzo o di metà qual ora venisse recato ad una donna incinta, una persona in inferiore condizione fisica o psichica.

La pornografia virtuale con volti di persone reali è un reato in quanto lede il bene giuridico di un soggetto.

Nel caso di volti e corpi completamente generati e non esistenti invece no.

Rispetto alla pedopornografia virtuale, oltre a tutti i reati di base che comporta, nel caso fosse generata un'immagine/video rappresentati minori inesistenti in attività esplicitamente sessuali, lo spiccato realismo delle immagini o il non avere dubbi che si tratti di un infante, comporta reato in quanto il bene giuridico leso è generale. Lo scopo è quello di reprimere la diffusione di pratiche che, ancorché non riguardino un minore esistente, possano fungere da stimolo per potenziali vittime a farsi strumentalizzare a scopi sessuali e possano in ogni caso far proliferare il fenomeno.

Calunnia

Chiunque denunci un comportamento che sa per certo non essere avvenuto al fine di danneggiare il denunciato.

Un aggravante è se la denuncia fasulla comporterebbe una pena superiore ai 10 anni o più grave.

La pena per calunnia comporta dai 4 ai 12 anni se la pena della denuncia falsa comporterebbe più di 5 anni. Dai 6 ai 20 se la pena comporterebbe l'ergastolo. (Implicherebbe invece l'ergastolo se la pena comportasse la pena di morte)

CASO PRATICO

Traccia (molto vicina ad un caso recente e reale):

Tizia (T) ha da poco compiuto 21 anni ed è un'esperta informatica. Da poche settimane chiuso una relazione con Caio (C) che ha pochi anni in meno di lei.

Caio ora frequenta Semprogna (S) che è quasi maggiorenne.

T per vendicarsi accede al cellulare ed al computer di C e ruba foto/video/materiale che ritrae C in atteggiamenti intimi sia con S che con soggetti terzi condividendoli su internet.

Inoltre, T per continuare a vendicarsi produce immagini sessualmente esplicite con i volti di T, S ed amici in comune, utilizzando programmi di intelligenza artificiale per la costruzione dei corpi e salvando tutto nel computer di C.

FONDAMENTI DI DIRITTO INDUSTRIALE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I diritti di proprietà intellettuale si distinguono in due categorie accumulate dall'ingegno dell'autore:

- Diritto Industriale
- Diritto d'autore

Opere dell'ingegno:

- Opere dell'ingegno creativo: fanno riferimento al mondo dell'arte e cultura
- Segni distintivi: marchio, ditta, insegna, indicazione geografica, denominazione d'origine
- Innovazioni tecniche e di design: hanno per oggetto invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli industriali, topografie di prodotti, nuove varietà vegetali

Diritti Titolati: ossia originati dalla brevettazione o registrazione

Diritti non Titolati: sorgono in presenza di determinati presupposti

Cos'è un BREVETTO ? Distinguiamo in varie tipologie di brevetto

Il brevetto di invenzione ha una durata massima di 20 anni, quello per modello di 10.

Non è che se io per primo registro un mouse per pc, chiunque venga dopo non può crearlo. Semplicemente non può costruirlo con le specifiche che ho usato io.

Brevetto di Invenzione: Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono **nuove** e che implicano un'**attività inventiva** e sono atte ad avere un'**applicazione industriale**.

Ha una durata di massimo 20 anni.

NON sono invenzioni:

- Scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici
- Piani, principi e metodi per attività intellettuali, gioco o attività commerciale ed i programmi di elaboratore
- Presentazioni di informazioni

NON sono brevettabili:

- Metodi per trattamento chirurgico (sia umano che animale)
- Metodi per diagnosi (sia umana che animale)
- Varietà vegetali (compresi OGM) e razze animali + metodologie riproduttive
- Invenzioni Biotecniche sul corpo umano
- Invenzioni contro la dignità umana, contro l'ordine pubblico ed il buon costume
- Invenzioni contro la tutela della salute, dell'ambiente e della vita delle persone ed animali

Brevetto per modello di utilità: possono costituire per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire **particolare efficacia o comodità di applicazione** o di impegno a macchine, o parti di essere, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in **particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti**.

Ha una durata di massimo 10 anni.

Cosa deve avere un Brevetto (in generale) per essere registrabile ?

- Novità: un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica, il quale è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data della richiesta di brevetto mediante scritto, orale, utilizzo o richiesta antecedente di brevetto (NOVITA' ASSOLUTA). Se è già stato brevettato ed è decaduto, non posso rinnovare il brevetto. Se divulghi la tua idea sui social prima di registrarla, ti attacchi al ca e non è brevettabile.
- Industrialità: possibilità che il brevetto possa essere applicato in maniera industriale.
- Liceità: Non contrarietà all'ordine pubblico ed al buon costume.
- Attività inventiva e principio di non banalità: risulta attività inventiva se per un esperto del ramo di sviluppo essa non risulta ovvia. Attualmente solo le persone fisiche possono essere inventrici.

Relazione Tecnica di presentazione: i documenti per il brevetto sono essenzialmente 4: descrizione, rivendicazione, disegni, riassunto + titolo e traduzioni.

II MARCHIO

Il marchio può durare per sempre, basta pagare il rinnovo ogni 10 anni.

Il marchio è un segno distintivo che consente di:

- Distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre
- Riconoscerne la provenienza
- Associare un prodotto / servizio alla storia, prestigio o qualità di un'azienda

Tipologie di marchi:

- Denominativi: parole, lettere, cifre, caratteri tipografici e combinazioni.
- Figurativi: stilizzazione o layout non standard di caratteri, riproduzioni grafiche
- Figurativi contenenti elementi denominativi: Combinazione dei precedenti
- Marchi di Forma: forme distintive tridimensionali (tipo bottiglia di coca-cola)
- Motivi ripetuti: insieme di elementi che si ripetono sempre nei prodotti
- Posizione: posizionamento di un elemento su tutti i prodotti
- Colore, combinazioni: colore unico (viola = milka), combinazioni
- Sonori: suono o combinazioni di suoni
- Multimediali: immagini + suono

Tipologie di marchi, seconda destinazione:

- Individuali: distinguono i prodotti e servizi di un'azienda da un'altra
- Collettivi: distinguono prodotti e servizi di un gruppo di aziende / associazione dalla concorrenza
- Certificazione: indicano che i prodotti e servizi sono conformi ai requisiti di certificazione (DOCG)

Quando registro un marchio devo specificare quasi esattamente per cosa andrò ad usarlo categorizzandolo (non posso dire "servizi elettronici", devo specificare precisamente). Devo quindi identificare per quali prodotti o servizi saranno distinti dal marchio.

Requisiti di un Marchio: generalizzo parlando di logo ma intendo tutte le forme sopra elencate. Il marchio è strutturato per difendere il consumatore più che l'azienda.

- Capacità distintiva: il logo dev'essere utile a distinguere esattamente il prodotto. Se ho un negozio di frutta non posso usare una mela come marchio in quanto descrive un prodotto generico che tratto e non è distintivo rispetto agli altri. Non posso quindi usare: denominazioni generiche di prodotti o servizi, indicazioni descrittive dei prodotti (la mela per il fruttivendolo)
- Novità (relativa): la novità è relativa non assoluta a differenza del brevetto e si compone di
 - o anche se il marchio è utilizzato da qualche parte ma non ha notorietà nel territorio dove lo utilizzerei, posso registrarlo senza problemi. I marchi noti sono pochi (apple, gucci, ...)
 - o il marchio che registro non deve essere accumulabile ad un altro della stessa categoria di prodotti per evitare di creare confusione nel cliente (negozio di borse di pelle "renne", negozio di vestiti di pelle "renni" non si può)
 - o
- Liceità: non può andare contro legge ed ordine pubblico, buon costume. Non può trarre in inganno rispetto a provenienza, qualità ecc. Violazione di altrui diritto d'autore. (Ex. Qualcun ha provato a registrare "Covid" come nome di un'arma e gliel'hanno chiaramente rifiutato)
- Rappresentazione

Uso del Marchio

Il marchio (in Europa) è a titolo esclusivo del titolare in relazione al segno, prodotti e servizi ed al territorio per cui è richiesta la protezione. Questo ha come condizione il dovere del titolare di usare in modo serio e continuativo il marchio.

L'obbligo di utilizzo inizia dopo 5 anni dalla registrazione.

Se questo non viene fatto, dopo 5 anni è contestabile da chi fa denuncia per la rimozione del marchio. (Decadenza)

Dove tutelare un marchio?

- Deposito Italiano (UIBM): protezione valida in tutta Italia
- Deposito comunitario (EUIPO): protezione in tutta UE
- Deposito internazionale (WIPO): in tutti i paesi aderenti alla convenzione internazionale
- Deposito estero: deposito in paesi non aderenti alla convenzione precedente

IP & METAVERSO

Se all'interno di un videogioco metto una borsa marcata Gucci che vendo come esclusiva (quindi non standard del gioco), posso farlo oppure no ?

Gli NFT sono token digitali registrati su blockchain e sono utilizzati come certificati digitali unici in relazione a qualche oggetto. Sono nati per questa esigenza gli NFT (token non fungibili) per beni virtuali e servizi virtuali.

Al pari dei certificati convenzionali, gli NFT in tale forma si riferiscono a qualcosa di diverso da loro stessi, il che significa che il termine NFT in quanto tale è inefficace ai fini della classificazione senza ulteriori specificazioni in merito all'oggetto al quale gli NFT si riferiscono.

Nike e Gucci, ad esempio, hanno registrato ed aperto dei negozi di abbigliamento nella piattaforma Roblox.

Altro caso quello delle borse Hermes, un tale ha registrato MetaBirkins che riprende il nome delle borse "Birkins" di Hermes (che non erano in alcun modo registrate in NFT). Hermes contesta dicendo che stanno vendendo delle "meta borse" ispirate ad un loro prodotto, con parte del loro nome e senza il diritto di farlo. Il tribunale dà ragione al venditore e non ad Hermes in quanto "MetaBirkins" viene ricollegato dagli utenti alla cosa online e non ad Hermes direttamente. Quindi le norme sul marchio in generale non sono suff. per tutelare anche online.

LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE

Sono protette ai sensi di questa legge le **opere dell'ingegno di carattere creativo** che appartengono alla letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono anche protetti i **programmi per elaborare** come opere letterarie ed artistiche nonché banche di dati o software.

Cosa non può essere protetto? Idee e principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, materiale preparatorio per la progettazione del programma, la tutela delle banche di dati non si estende al contenuto ma solo alla forma.

Il carattere creativo di un'opera per poterla tutelare **non implica per forza la novità assoluta** ma alla manifestazione del modo personale dell'autore di rappresentarla.

Non esiste un livello minimo di creatività è una valutazione del giudice.

La creatività è riferita esclusivamente ad una persona fisica quindi le opere prodotte da intelligenza artificiale non sono ritenute creative.

Come registrare il Diritto D'Autore?

Generalmente non va esplicitamente registrato in quanto scatta dal momento in cui hai creato l'opera. Non bisogna fare nessun iter burocratico per registrare il diritto d'autore. Fintanto che puoi attestarne l'inizio della creazione, il diritto scatta.

Chiaramente per attestare l'inizio ci si può anche affidare ad enti come la SIAE.

- Diritti Morali: inalienabili, gli eredi possono far valere i diritti senza limiti di tempo, non hanno scadenza
 - o diritto di rivendicare la paternità dell'opera
 - o diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione, modifica o atto dannoso all'opera stessa che possano ledere la reputazione
 - o diritto al ripensamento: se do in concessione la mia opera a terzi e poi me ne stufo, posso volere che venga rimossa dal mercato (probabilmente a fronte di un risarcimento danni)
- Diritti Patrimoniali: l'autore ha diritto esclusivo di pubblicare l'opera, utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, riprodurre l'opera, trascriverla, eseguire rappresentare o recitare in pubblico, ottenere un compenso da essa, comunicarla al pubblico, distribuirla, tradurla, noleggiarla (licenza d'uso).
Questi diritti sono alienabili e cedibili a terzi, durano per tutta la vita dell'autore fino a 70 anni dopo la sua morte e sono trasmissibili per eredità

Diritto esclusivo di comunicazione al pubblico: solo l'autore ha il diritto di distribuzione fintanto che non è morto da più di 70 anni. Quindi non posso ridistribuire un libro di qualcuno ancora in vita solo perché lui non lo fa da decenni.

Piccole modifiche dell'opera o esposizione temporanea non sono nemmeno permesse.

La pirateria televisiva è la ritrasmissione online senza diritto d'autore ed è imputabile. Dopo denuncia il fornitore del servizio ha 30 minuti per chiudere tutto quello che è collegato.

Anche scaricare musica online è illegale e sanzionabile (sia provider che utente)

IP & AI

Se un'intelligenza artificiale aiuta nella creazione di un'opera, il diritto di chi è?

Dipende da stato a stato, generalmente non si riconosce alle intelligenze artificiali il patrocinio delle opere in quanto devono essere per persone fisiche. Unico caso discostante è in sud africa.

C'è stato un caso di riconoscimento di diritto d'autore ad un'opera di ai in Cina ma in altri stati non prende valore.

Di base varia moltissimo da posto a posto, non c'è ancora nessuna linea esatta.

I CONTRATTI

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costruire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Requisiti del contratto:

- Accordo delle parti: si ha un accordo quando due o più persone manifestano reciprocamente le proprie volontà, e queste sono dirette allo stesso scopo. Si manifesta in due modi:
 - o Tacito: l'intenzione al contratto è manifestata dal comportamento delle due parti
 - o Espresso: consiste in una dichiarazione specifica, scritta o orale che contiene le volontà di condurre il contratto.
- Causa: è il riferimento alla funzione (strutturale) economica (in senso ampio) che le parti intendono realizzare con quel contratto (in un contratto di compravendita, la causa è scambio di "cosa" contro prezzo). Il motivo è soggettivo non è parte del contratto (vendo la casa perché ho bisogno di soldi, non è parte del contratto). La causa dev'essere moralmente valida (non puoi fare un contratto per andare a zozze). Le obbligazioni naturali sono quelle che trovano la propria fonte nei doveri morali e sociali che, pur non essendo giuridici, non sono indifferenti per l'ordinamento (morale)
- Oggetto: l'oggetto del contratto deve essere:
 - o Possibile (non posso venderti la luna)
 - o Lecito (non posso venderti droga)
 - o Determinato o determinabile (non posso venderti "un po" del mio terreno)
 - "Aleatori" (ti vendo tutto quello che quell'albero produrrà, è determinabile seppur non ancora determinato)
- Forma (quando richiesta ad Substantiam):
 - o Forma espressa / tacita
 - o Forma scritta / orale
 - o Contratti formali (Atto pubblico e scrittura privata) / contratti a forma libera (tipo comprare un giornale)
 - o Forma ad substantiam (tipo gli atti notarili necessitano di essere scritti) / forma ad probationem (magari non è indispensabile che siano scritti ma meglio che lo siano per poterlo provare)

CONTRATTI TELEMATICI

Contratti stipulati per via elettronica, mediante l'uso di un computer

Si distinguono in

- Diretti: sono quelli dove avviene tutto online, compro una canzone online e la ho disponibile online
- Indiretti: sono quelli dove avviene il contratto online e l'esecuzione no, compro delle scarpe online e poi me le spediscono

Possono essere verso un pubblico indeterminato (ho un sito di vendita di prodotti) o tra parti determinate (scambio di e-mail per la creazione di un contratto)

Distinzione importante:

Business è colui che fa qualcosa al fine aziendale di compravendita, ha conoscenze maggiori alla media comune su uno specifico ambiente.

Customer è chi acquista per sé stesso e non per fine aziendale (posso anche essere un Padrone di fiat ma se compro una padella non per cose aziendali, sono Customer)

Business to business (Btb)

Business to consumer (Btc) tramite siti

- Ha delle norme inderogabili indipendenti dal contratto ed assolute a tutto (come il diritto di recesso di 14 giorni, è il diritto a cambiare idea)

Il Diritto Di Recesso

Il diritto di recesso è garantito per tutti gli acquisti effettuati a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali, garantisce di non dover pagare i costi del prodotto (ed eventuale spedizione), ha valenza di 14 giorni.

Eccezioni sia in negozio fisico che no:

- Non si applica nel caso di una fornitura di beni su misura e chiaramente personalizzati
- Fornitura di cibi che rischiano di deteriorarsi o scadere (tipo cibo)
- Fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla salute (na siringa)

Diritto per richiedere la garanzia per il bene difettoso: è previsto il diritto per l'acquirente di pretendere una garanzia generale quando la cosa venduta è rotta o il suo valore è nettamente diminuito a causa di difetti. Il compratore deve denunciare al venditore entro 8 giorni dalla scoperta il malfunzionamento e l'azione si prescrive entro un anno dalla consegna del bene.

A prescindere esiste la garanzia di conformità, se compro un cellulare rosso e me ne arriva uno nero, posso renderlo indietro.

Clausole Vessatorie

Sono clausole inserite all'interno di un regolamento contrattuale che per loro contenuto comportano uno squilibrio di diritti ed obblighi a danno di una parte e a favore dell'altra.

Per quanto esistano, sono da esplicitare MOLTO bene e spesso vengono posti a fondo contratto per essere notabili.

Modalità di Conclusione del Contratto

Ci sono tre modalità di conclusione del contratto

- 1) Scambio di proposta ed accettazione: Parte A propone, B accetta, quando A ne viene a conoscenza allora il contratto è chiuso.
Nei contratti telematici si ha la "presunzione di conoscibilità" ovvero, non è indispensabile che sia stato letto l'aggiornamento, basta la resa disponibile effettiva della mail.
- 2) Offerta al pubblico: quando un offerente rivolge una proposta contrattuale a un'ampia cerchia di persone, chiamate destinatari. L'offerta viene resa pubblica ad esempio mediante sito web, pubblicità o comunicazioni di massa.
- 3) Comportamento concludente (non conclusivo, concludente): effettuare il bonifico per il prodotto

RESPONSABILITA' INTERNET SERVICE PROVIDERS (ISP)

Si tratta di una direttiva Europea, non delle leggi vere e proprie ma direttive su come costituire localmente le proprie legislazioni.

Direttiva 8 giugno 2000: Si pone come obbiettivo quello di contribuire al buon funzionamento del mercato comune garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra gli stati membri.

Decreto Legislativo 9 aprile 2003: è volto ad assicurare la libera prestazione dei servizi on-line nell'insieme della Comunità, creando regole uniformi per il commercio elettronico che per sua stessa natura è senza frontiere.

Regolamento UE – Digital Markets Act

Digital Service Act (DSA) – Responsabilità dei prestatori di servizi intermediari

- Assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti
I prestatori di servizi non sono i poliziotti del web, non devono sorvegliare le azioni degli utenti.
- Semplice trasporto: nella prestazione di un servizio di trasmissione su una rete di comunicazione fornite ad un destinatario, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:
 - non da origine alla trasmissione (non sono io entità a pubblicare qualcosa)
 - non seleziono il destinatario della trasmissione (non sono io a decidere a chi arriva)
 - non seleziono né modifico le informazioni
 - non trattengo le informazioni per un tempo maggiore a quello necessario alla trasmissione
- Memorizzazione temporanea (caching): nella prestazione di un servizio consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio (utente), il presentatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltramento delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta a condizione che:
 - Non modifichi le informazioni
 - Si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni
 - Si conformi alle norme sull'aggiornamento delle informazioni
 - Non interferisca con l'uso lecito di tecnologia
 - Agisca prontamente per rimuovere le informazioni memorizzate, per disabilitarne l'accesso non appena venga informato dall'utente di questo desiderio.
- Hosting: memorizzazione continuativa dei dati, non per un lasso breve di tempo ma consistente. Il fornitore del servizio non è responsabile delle informazioni salvate su richiesta del destinatario se
 - Non è effettivamente a conoscenza delle attività o contenuti illeciti
 - Non è a conoscenza dei fatti in caso di
 - Non appena viene a conoscenza di tali attività o contenuti provvede immediatamente alla rimozione

Indagini volontarie promosse di propria iniziativa e rispetto a degli obblighi normativi

I prestatori di servizi intermediari non sono considerati inammissibili all'esenzione della responsabilità per il solo fatto di svolgere indagini volontarie o altre attività di propria iniziativa volte ad individuare, identificare e rimuovere contenuti illegali o a disabilitare l'accesso agli stessi.

Ovvero, se vengono eseguite azioni di controllo, a patto che qualora venisse trovato qualcosa di illecito venga immediatamente rimosso, il proprietario del servizio non è comunque responsabile di quel che viene pubblicato.

Una volta che partecipi ad un gruppo di regole internazionali, non puoi rifiutarti di rispettare una delle norme anche se va in contrasto con una legge locale.

Punti di Contatto (supporto e contatti)

- I prestatori di servizi intermediari istituiscono un punto di contatto unico che consenta la comunicazione diretta per via elettronica con le autorità degli Stati membri.
- I prestatori dei servizi rendono pubbliche le informazioni necessarie per identificare e comunicare agevolmente con i loro punti di contatto
- I prestatori di servizi specificano nelle informazioni la lingua o le lingue ufficiali dell'UE che possono essere utilizzate per comunicare i loro punti di contatto

Anche un'istituzione legale reale può essere il punto di contatto qualora fuori dai trattati.

Ordine di Fornire informazioni

Nel momento in cui viene chiesto di fornire informazioni dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'unione o nazione, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo chi ha fatto richiesta.

Ovvero, quando gli sbirri chiamano devono rispondere.

Questo a patto che:

- Gli ordini contengono: una motivazione dell'obiettivo perseguito e delle ragioni per le quali la trasmissione dei dati è indispensabile ai fini di indagine (in linea con le norme dell'unione o nazionali). A meno che la motivazione non possa essere fornita per motivi preventivi, accertamento ecc..
- Informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del presentatore e destinatario del servizio
- L'ordine impone al prestatore unicamente di fornire informazioni già raccolte
- L'ordine è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore ed è inviato al punto di contatto

Ordine di contrasto di contenuti Illegali

Appena ricevuto l'ordine di contrastare specifici contenuti illegali, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti in base al diritto dell'Unione o del diritto nazionale, i prestatori di servizi informano subito l'autorità che ha emesso l'ordine specificando le misure adottate e il momento in cui sono state attuate.

Gli ordini sono composti di:

- Motivazione per la quale va contrastato un contenuto
- Uno o più URL esatti per l'identificazione dei contenuti
- Informazioni sui mezzi di ricorso

A patto che:

- L'ambito di applicazione territoriale dell'ordine non va al di là di quanto strettamente necessario per arrivare all'obiettivo
- L'ordine è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore ed è inviato al punto di contatto

Condizioni Generali

I prestatori di servizi intermediari includono nelle loro condizioni generali informazioni sulle restrizioni che impongono in relazione all'uso dei loro servizi per quanto riguarda le informazioni fornite dai destinatari del servizio. Tali informazioni riguardano le politiche, le procedure, le misure e gli strumenti utilizzati ai fini della moderazione dei contenuti, compresi il processo decisionale algoritmico e la verifica umana.

Devono essere scritti in forma chiara, comprensibile e comodamente accessibile all'utenza.

I prestatori di servizi intermediari agiscono in modo diligente, obiettivo e proporzionato nell'applicare e far rispettare le restrizioni di cui al paragrafo 1, tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte, compresi i diritti fondamentali applicabili dei destinatari del servizio sanciti dalla Carta